

De functies van justitie, de rechtspraak en de deontologie

Vijf functies van justitie, vier principes van de rechtspraak, en beroepsgeheim, discretieplicht en meldingsplicht.

1 Vijf functies van justitie

Justitie doet meer dan straffen. De fiche noemt vijf functies naast elkaar, en bestraffing is er maar **één** van.

Functie	Wat ze doet	Voorbeeld
preventie	voorkomen dat er misdrijven en conflicten ontstaan	dat de wet bestaat en overtredingen gevolgen hebben, houdt al veel mensen tegen
veiligheid	mensen beschermen tegen gevaar	iemand uit de buurt van zijn slachtoffer houden
ordehandhaving	de orde herstellen en bewaren	optreden na rellen of bij een bezetting
conflictbeslechting	een geschil tussen partijen met een beslissing afsluiten	een vonnis over een huurgeschil
bestraffing	een dader een passende straf opleggen	een werkstraf, een boete of een gevangenisstraf

Preventie is het werk dat je niet ziet omdat het lukt. En conflictbeslechting is typisch voor het burgerlijk recht: zonder rechter zou een geschil blijven duren of met geweld eindigen.

2 Vier principes van de hedendaagse rechtspraak

Principe	Wat het betekent
het vermoeden van onschuld	je bent onschuldig tot een rechter je schuld heeft vastgesteld; het bewijs moet komen van wie vervolgt en twijfel valt in jouw voordeel uit
onafhankelijkheid en onpartijdigheid	de rechter krijgt geen bevel van de andere machten en heeft geen band met de partijen
openbaarheid	een zitting en een uitspraak zijn in beginsel voor iedereen toegankelijk
hoor en wederhoor	elke partij krijgt de kans om op de argumenten van de andere te antwoorden

Openbaarheid is de regel, met uitzonderingen waar een zwaarder belang meespeelt. Een zitting kan met **gesloten deuren** doorgaan, bijvoorbeeld in het belang van een kind of van de privacy. De zittingen van de jeugdrechtbank zijn daarom niet openbaar.

Trial by media raakt aan het vermoeden van onschuld. Een krant die een verdachte al een dader noemt, spreekt een oordeel uit dat nog niet gevallen is. Dat thema komt terug bij de actuele thema's.

3 De rol van justitie in de samenleving

De fiche laat je over drie dingen nadenken.

Rol	Hoe je dat ziet
bij veranderende maatschappelijke normen	wat vroeger strafbaar was, is dat vandaag soms niet meer, en omgekeerd; recht en samenleving bewegen samen, al loopt het recht meestal achter
bij het regelen van ons dagelijks leven	een huurcontract, een aankoop, een scheiding, een nalatenschap: het recht zit in duizend gewone dingen zonder dat er een rechter aan te pas komt
bij meer rechtvaardigheid en gelijkheid	iedereen volgens dezelfde regels behandelen, ongeacht wie hij is

 **Weetje.** Gelijkheid voor de wet is de belofte. Dat die in de praktijk niet altijd uitkomt, omdat een procedure geld en kennis vraagt, is precies waarover de fiche je laat nadenken. Daarom bestaat juridische bijstand.

4 Deontologie in de welzijnssector

Deontologie zijn de **beroepsregels** die een beroepsgroep voor zichzelf opstelt. Elke beroepsgroep heeft eigen vragen: een hulpverlener, een arts en een advocaat hebben elk hun code.

	Wetgeving	Deontologische code
komt van	de wetgever	de beroepsgroep zelf
geldt voor	iedereen	wie dat beroep uitoefent
bij schending	een sanctie van de rechter	een sanctie van de beroepsorde of de werkgever

Een code komt bovenop de wet en nooit in haar plaats. Dezelfde handeling kan tegelijk tegen de code en tegen de wet ingaan; het beroepsgeheim is daar het voorbeeld van.

Drie aspecten moet je uit elkaar kunnen houden.

Aspect	Wat het is	Hoe streng
het beroepsgeheim	wat iemand je in vertrouwen vertelt, mag je niet verder vertellen	het strengst, en voor sommige beroepen ook in de wet, met een straf erop
de discretieplicht	terughoudend zijn over alles wat je op je werk verneemt	ruimer maar minder streng; ook over een collega of een dossier dat niet het jouwe is
de meldingsplicht	in bepaalde ernstige situaties moet je spreken in plaats van zwijgen	ze doorbreekt het zwijgen bij ernstig en dreigend gevaar

Het **beroepsgeheim** beschermt niet de hulpverlener maar **wie hulp zoekt**: zonder die zekerheid durft niemand nog iets te vertellen. En het is **geen vrijgeleide om weg te kijken**: wie een kind in acuut gevaar ziet, kan zich er niet achter verschuilen. Hulp weigeren aan iemand in groot gevaar is strafbaar.

Twee casussen om te herkennen. Een kind vertelt dat het thuis geslagen wordt en dat het vanavond opnieuw dreigt te gebeuren: ernstig en dreigend gevaar, dus de meldingsplicht. Een medewerker vertelt op een feestje over een dossier zonder de naam te noemen: de discretieplicht, want details maken een mens herkenbaar en wie dit hoort weet voortaan dat je over je cliënten praat.

Daarom is een code nooit een lijst met kant-en-klare antwoorden: plichten kunnen in één situatie **tegen elkaar in gaan**. Zwijgen en melden kunnen in dezelfde casus beide opkomen, en dan vraagt het een afweging.

Onthoud dit

- Vijf functies: preventie, veiligheid, ordehandhaving, conflictbeslechting, bestraffing.
- Vier principes: vermoeden van onschuld, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, openbaarheid, hoor en wederhoor.
- Openbaarheid is de regel; gesloten deuren bij een zwaarder belang, zoals bij de jeugdrechtbank.
- Deontologie komt van het beroep zelf, wetgeving van de wetgever; de code komt bovenop de wet.
- Beroepsgeheim is het strengst, discretieplicht is ruimer en minder streng, meldingsplicht doorbreekt het zwijgen.
- Het beroepsgeheim beschermt wie hulp zoekt, en is geen vrijgeleide om weg te kijken.